

CUESTIONARIO

- 1. En relación con el artículo 26 de la 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), en un municipio de 15.000 habitantes deberán prestarse los siguientes servicios:**
 - a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, prevención y extinción de incendios.
 - b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
 - c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, protección civil, prevención y extinción de incendios.
 - d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- 2. Las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante:**
 - a) Treinta días como mínimo.
 - b) Treinta días como máximo.
 - c) Treinta días.
 - d) Dependerá del contenido de la ordenanza fiscal.
- 3. Para la transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas se requiere según el art. 55 de la LRBRL:**
 - a) Mayoría simple de los miembros presentes.
 - b) Mayoría simple del número legal de miembros.
 - c) Mayoría absoluta del número legal de miembros.
 - d) Mayoría de dos quintos de los miembros presentes.

4. Según el Título X de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en los municipios de gran población, la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento es:
- Del Pleno.
 - Del Alcalde.
 - De la Junta de Gobierno Local.
 - De las Comisiones Informativas.
5. Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas: (art. 55 LRBRL)
- Cooperar en el ejercicio legítimo de sus competencias con otras Administraciones y evaluar las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
 - Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia de sostenibilidad financiera, pudieran provocar en el resto de Administraciones Públicas.
 - Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones.
 - Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y coordinación que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
6. El artículo 196 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) establece que las ordenanzas y reglamentos :
- Se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y entran en vigor al día siguiente, siempre que este sea hábil.
 - Se publican en el Tablón de Anuncios de la Corporación y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto.
 - Se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 56.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
 - Ninguna es correcta.
7. Para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, los municipios tienen el derecho a asociarse con otros en:
- Comarcas.
 - Áreas metropolitanas.
 - Mancomunidades.
 - Consorticios.

- 8. El Alcalde ejerce la jefatura de la Policía Municipal, ¿es esta competencia delegable?**
- a) Sí, en todos los municipios.
 - b) Sí, en los municipios de régimen común.
 - c) Sí, en los municipios de gran población.
 - d) En ningún caso.
- 9. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno, ¿es una competencia delegable del Pleno?**
- a) Sí, en todos los municipios.
 - b) Sí, en los municipios de régimen común.
 - c) Sí, en los municipios de gran población.
 - d) En ningún caso.
- 10. Según el artículo 20.1 de la LRBRL existen en todos los municipios de régimen común:**
- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
 - b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
 - c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y las Comisiones Informativas.
 - d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, las Comisiones Informativas y la Junta de Gobierno Local.
- 11. Las reglas de la organización provincial vienen recogidas en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local en el artículo:**
- a) 20.
 - b) 21.
 - c) 31.
 - d) 32.
- 12. Según el artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (LAULA), la provincia prestará la siguiente asistencia técnica al municipio:**
- a) Diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y desarrollo de competencias para representantes locales.
 - b) Organización y elaboración del planeamiento urbanístico y del saneamiento público.
 - c) Elaboración de los planes contra la violencia de género en las políticas municipales.
 - d) Asesoramiento jurídico, técnico y económico, salvo la representación y defensa jurídica en vía administrativa y jurisdiccional.

13. Podrán ser transferidas a los municipios competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante ley, de acuerdo con los principios de... según el artículo 17 de la LAULA:

- a) Legalidad, responsabilidad, transparencia y lealtad institucional.
- b) Legalidad, responsabilidad, proporcionalidad, transparencia y lealtad institucional.
- c) Eficacia, responsabilidad, proporcionalidad, transparencia y lealtad institucional.
- d) Coordinación, eficacia, responsabilidad, proporcionalidad y lealtad institucional.

14. Según el art. 85 bis LRBRL, en relación con la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos locales y de entidades públicas empresariales, de las siguientes, ¿qué afirmación no es correcta?

- a) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos.
- b) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la Entidad Local.
- c) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la Entidad Local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquella.
- d) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos.

15. El artículo 28 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local indica que podrán establecerse, en municipios determinados de menos de 20.000 habitantes, sistemas de gestión colaborativa. Para la aplicación efectiva a un municipio de la gestión colaborativa requerirá:

- a) Decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a su legislación de régimen local propia, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de las entidades locales afectadas.
- b) Decisión en tal sentido de la Comunidad Autónoma respectiva, adoptada conforme a la legislación básica de régimen local, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de Diputación correspondiente.
- c) Decisión en tal sentido del Estado, adoptada conforme a la legislación básica de régimen local, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de la Diputación correspondiente.
- d) Decisión en tal sentido del Estado, adoptada conforme a la legislación básica de régimen local, y en todo caso, con la conformidad previa del municipio afectado y el informe de la Comunidad Autónoma correspondiente.

16. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia propia de los municipios según el artículo 25 de LRBRL?:

- a) Protección civil.
- b) Protección del medio natural.
- c) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
- d) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

17. ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de la Constitución española de 1978?

- a) Es una constitución consensuada.
- b) Es una Constitución rígida.
- c) Es una Constitución extensa.
- d) Todas las anteriores se consideran características de la Constitución española de 1978.

18. Según el artículo 9 de la Constitución española de 1978, ¿a qué están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos?

- a) A la Constitución y a la ley.
- b) A la ley y al ordenamiento jurídico.
- c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- d) A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.

19. ¿Qué disposiciones son irretroactivas?

- a) Las sancionadoras que limiten derechos individuales exclusivamente.
- b) Las normas de rango inferior a la ley que establezcan una limitación a las libertades individuales.
- c) Las disposiciones favorables que limiten derechos adquiridos.
- d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

20. ¿Qué órgano tiene por función emitir informe sobre los asuntos que deban ser sometidos a la consideración del Pleno?

- a) La Comisión de Gobierno.
- b) El Vicepresidente.
- c) Las Comisiones Informativas.
- d) El Secretario de la Corporación.

21. ¿En qué apartado del artículo 20 se regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado?

- a) 20.1.
- b) 20.2.
- c) 20.3.
- d) Ninguno de los apartados anteriores.

22. ¿Cómo se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española?

- a) De acuerdo con la Constitución.
- b) De acuerdo con la ley.
- c) De acuerdo con las normas internacionales.
- d) De acuerdo con los Tratados internacionales.

23. ¿Qué categoría tiene un Secretario General Técnico?

- a) Director General.
- b) Subdirector General.
- c) Secretario General.
- d) Subsecretario.

24. ¿Qué tipo de norma es la ley de desarrollo básico del Estatuto de Andalucía?

- a) Una ley ordinaria.
- b) Una ley que requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- c) Un decreto del Consejo de Gobierno.
- d) Una ley orgánica del Estado.

25. ¿Qué artículo del Estatuto de Andalucía recoge los principios rectores de las políticas públicas?

- a) El artículo 10.
- b) El artículo 37.
- c) El artículo 42.
- d) El artículo 100.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
- b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
- c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
- d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de los vecinos.

27. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el Fondo de Compensación Interterritorial?

- a) 158.1.
- b) 158.2.
- c) 158.3.
- d) 158.4.

28. Cualquier alteración de los límites de una provincia deberá ser aprobada por:

- a) Ley orgánica de las Cortes Generales.
- b) Ley ordinaria de las Cortes Generales.
- c) Decreto ley del Gobierno.
- d) Acuerdo entre las Cortes Generales y la Comunidad Autónoma afectada.

29. ¿Cuál de los siguientes no se considera un servicio mínimo a ejercer por los ayuntamientos?

- a) Limpieza viaria.
- b) Control de alimentos y bebidas.
- c) Mercado público.
- d) Recogida de residuos.

30. ¿Qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece la periodicidad de las sesiones del Pleno?

- a) El artículo 46.1.
- b) El artículo 46.2.
- c) El artículo 46.3.
- d) El artículo 47.2.

- 31. ¿Cuál es el número máximo del número total de diputados provinciales que puede tener un partido judicial?**
- a) La mitad.
 - b) Un tercio.
 - c) Dos tercios.
 - d) Tres quintos.
- 32. ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un municipio que cuente con 200 habitantes?**
- a) Todos los vecinos.
 - b) Todos los concejales.
 - c) Los concejales que encabezan sus listas respectivas.
 - d) Todos los vecinos que tengan derecho de sufragio pasivo.
- 33. ¿Qué artículo regula la motivación de los actos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)?:**
- a) 33.
 - b) 25.
 - c) 36.
 - d) 35.
- 34. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos de conformidad con la literalidad del artículo 14.2 de la LPACAP:**
- a) Las personas físicas, en cualquiera de sus formas.
 - b) Las entidades con personalidad jurídica propia.
 - c) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en el ejercicio de sus derechos ante la administración competente.
 - d) Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración.

35. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos de conformidad con el artículo 13 de la LPCAP:

- a) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.
- b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de cualquier comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
- c) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

36. Según la delimitación de los tipos contractuales de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (arts. 13 a 18 LCSP), estos son:

- a) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios, subvencionados y mixtos.
- b) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, concesión de suministro, servicios y mixtos.
- c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios y mixtos.
- d) Los contratos de obras, suministro, servicios y mixtos.

37. Se consideran contratos menores los contratos:

- a) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) De valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

38. ¿Qué artículo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público recoge la prohibición expresa de contratar verbalmente por parte de las entidades del sector público salvo que el contrato tenga carácter de emergencia?

- a) 25.
- b) 58.
- c) 37.
- d) 10.

39. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla (art. 24.1 LPACAP):

- a) Estimada por silencio administrativo en todo caso.
- b) Desestimada por silencio administrativo.
- c) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
- d) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

40. Conforme al artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica...:

- a) Es una dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
- b) Es un punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público.
- c) Es una dirección electrónica cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias, o bien a una empresa privada que preste dicho servicio.
- d) Es un punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público, entidad de Derecho Público o a una empresa privada que preste dicho servicio.

41. Es interesado en un procedimiento administrativo, (indicar la incorrecta):

- a) Quien lo promueve como titular de un derecho o interés legítimo individual o colectivo.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
- d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, no puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

- 42. De conformidad con el art. 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los plazos en el procedimiento administrativo pueden establecerse:**
- a) Por días, meses o años.
 - b) Por horas, días y meses.
 - c) Por días, horas, meses o años.
 - d) Por horas y días.
- 43. Las notificaciones, de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, deberán cursarse:**
- a) En el plazo de quince días desde que el acto haya sido dictado.
 - b) En el plazo de diez días desde que el acto haya sido dictado.
 - c) En el plazo no menor de cinco días ni superior a diez días desde que el acto ha sido dictado.
 - d) En el plazo de veinte días desde que el acto ha sido dictado.
- 44. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de los contratos de concesión de obras, de los contratos de concesión de servicios y de los contratos administrativos especiales:**
- a) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
 - b) Cuando su valor estimado no supere el 50 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de veinte millones de euros.
 - c) En cualquier caso.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 45. El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señala como “otros negocios o contratos excluidos”:**
- a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.
 - b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
 - c) Ninguna es correcta.
 - d) Contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas publicitarias.

46. De conformidad con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señala la incorrecta.

- a) Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.
- b) La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos. La difusión del perfil de contratante no obstará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así se establezca.
- c) El acceso a la información del perfil de contratante será libre, requiriendo identificación previa.
- d) Podrá requerirse identificación previa para el acceso a servicios personalizados asociados al contenido del perfil de contratante tales como suscripciones, envío de alertas, comunicaciones electrónicas y envío de ofertas, entre otras.

47. Señala la opción correcta, respecto a la capacidad para contratar en los términos de la LCSP.

- a) Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- b) Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
- c) Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
- d) Todas son correctas.

48. En relación con el derecho de las personas a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La Administración podrá recabar dichos documentos siempre que el interesado haya prestado su consentimiento expreso para cada trámite concreto.
- b) Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, salvo que la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
- c) El derecho a no aportar documentos solo es exigible cuando se trate de documentos elaborados por la misma unidad administrativa ante la que se tramita el procedimiento.
- d) Si el interesado se opone a la consulta, la Administración deberá eximirle de la aportación de los documentos si alega indefensión.

49. En el ámbito de la invalidez de los actos administrativos, ¿qué diferencia fundamental existe entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, según lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015?

- a) Los actos nulos de pleno derecho pueden ser convalidados mediante la subsanación de sus defectos por el órgano competente, mientras que los anulables no.
- b) La nulidad de pleno derecho debe ser alegada por las partes en el plazo de un mes, mientras que la anulabilidad puede ser declarada de oficio en cualquier momento.
- c) Los actos nulos de pleno derecho tienen vicios que no pueden prescribir ni convalidarse, mientras que los actos anulables pueden ser convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que carezcan.
- d) La falta de motivación de un acto administrativo conlleva siempre su nulidad de pleno derecho, mientras que el defecto de forma solo implica anulabilidad.

50. En el marco del Estado de Derecho proclamado en la Constitución Española, y en relación con el principio de jerarquía normativa aplicable a la actuación administrativa, señala la afirmación correcta:

- a) Permite que un reglamento derogue una ley en caso de urgencia.
- b) Impide la inderogabilidad singular de los reglamentos.
- c) Garantiza la subordinación del reglamento a la ley y a la Constitución .
- d) Se aplica exclusivamente entre normas con rango de ley.

51. De conformidad con la potestad reglamentaria del Gobierno dentro del sistema de fuentes del Derecho Administrativo, señala la opción correcta:

- a) Corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado.
- b) Es originaria y no subordinada al ordenamiento jurídico.
- c) Está sometida a la Constitución y a las leyes.
- d) Puede regular materias reservadas a ley orgánica.

52. De conformidad con las disposiciones del Gobierno con rango de ley, y específicamente con el decreto-ley, señala cuál de los siguientes límites materiales resulta conforme con la Constitución:

- a) No puede regular materia tributaria en ningún caso.
- b) No puede afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I.
- c) No puede ser convalidado por el Congreso.
- d) Tiene carácter permanente.

53. En el ámbito de la potestad reglamentaria y su relación con los actos administrativos, la inderogabilidad singular de los reglamentos supone que:

- a) Un reglamento no puede ser derogado por norma posterior.
- b) No pueden dictarse actos administrativos contrarios a un reglamento vigente.
- c) Un reglamento no puede ser modificado por otro reglamento.
- d) Los reglamentos prevalecen sobre cualquier acto administrativo incluso ilegal.

54. En el desarrollo de la fase de iniciación del procedimiento administrativo común, y respecto a la subsanación y mejora de la solicitud presentada por el interesado, señala la opción correcta:

- a) El plazo es de 10 días, ampliable excepcionalmente hasta 5 días más.
- b) El plazo es de 5 días improrrogables.
- c) La falta de subsanación implica nulidad del procedimiento.
- d) No se aplica en procedimientos iniciados de oficio.

55. En relación con la ordenación del procedimiento administrativo y la posibilidad de acumulación de expedientes, indica la respuesta correcta:

- a) Solo puede acordarse a instancia de parte.
- b) Requiere identidad absoluta de sujetos.
- c) Puede acordarse de oficio cuando exista identidad sustancial o íntima conexión entre procedimientos.
- d) Suspende automáticamente los plazos de resolución.

56. En la fase de instrucción del procedimiento administrativo, y en relación con la práctica de la prueba, señala la afirmación correcta:

- a) Solo son admisibles pruebas documentales.
- b) El órgano instructor puede rechazar pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias.
- c) La carga de la prueba corresponde siempre a la Administración.
- d) No existe fase probatoria en el procedimiento común.

57. De conformidad con las formas de terminación del procedimiento administrativo, y concretamente respecto al desistimiento del interesado, indica la respuesta correcta:

- a) Impide iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto.
- b) Produce la terminación salvo que la Administración acuerde su continuación por razones de interés general.
- c) Requiere aceptación expresa de la Administración en todo caso.
- d) Tiene efectos retroactivos automáticos.

58. En el marco del funcionamiento de los registros administrativos electrónicos en las Administraciones Públicas, señala la afirmación correcta:

- a) No permiten presentación de documentos en días inhábiles.
- b) Solo funcionan en horario administrativo.
- c) Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables.
- d) Sustituyen obligatoriamente a los registros presenciales.

59. En relación con la práctica de notificaciones electrónicas a los interesados obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, señala la respuesta correcta:

- a) Se entienden practicadas en el momento del envío.
- b) Se entenderá practicada la notificación por rechazo si no se accede en el plazo de 10 días naturales desde su puesta a disposición.
- c) Deben repetirse siempre si no se accede.
- d) Carecen de validez sin acuse de recibo.

60. En los supuestos de notificación infructuosa por causas no imputables a la Administración, indica cuál es el mecanismo legalmente previsto:

- a) Archivo del expediente.
- b) Publicación mediante anuncio en el BOE, y previamente se podrá publicar, en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos correspondiente.
- c) Suspensión indefinida del procedimiento.
- d) Declaración de nulidad del acto.

61. En relación con los requisitos formales de las notificaciones administrativas, señala la opción correcta:

- a) Debe indicarse si el acto pone fin o no a la vía administrativa, recursos y plazos.
- b) La falta de indicación de recursos no tiene consecuencias jurídicas.
- c) Solo es necesario incluir la firma del órgano competente.
- d) No es necesario indicar el plazo para recurrir.

62. En el régimen jurídico vigente de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el carácter objetivo de dicha responsabilidad implica que:

- a) Requiere la existencia de culpa o negligencia del funcionario.
- b) Basta la existencia de un daño antijurídico imputable a la Administración.
- c) Solo se aplica en actos ilegales.
- d) Exige dolo administrativo.

63. En relación con el concepto de daño antijurídico en la responsabilidad patrimonial administrativa, señala la respuesta correcta:

- a) Es el causado con dolo.
- b) Es el que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar.
- c) Es el derivado de una sentencia judicial firme.
- d) Es el producido por fuerza mayor.

64. En los supuestos de concurrencia de varias Administraciones Públicas en la producción del daño, el régimen jurídico establece que:

- a) Puede existir responsabilidad solidaria o distribución proporcional según criterios legales.
- b) Solo responde la Administración principal.
- c) Se excluye la indemnización.
- d) Solo responde la Administración estatal.

65. En relación con el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, señala la opción correcta:

- a) Solo puede iniciarse de oficio.
- b) Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado, conforme a las normas generales del procedimiento, con trámite de audiencia.
- c) No admite fase probatoria.
- d) Se resuelve sin intervención del interesado.

66. En el sistema de fuentes del Derecho Administrativo español, y conforme a la regulación general del ordenamiento jurídico, señala la afirmación correcta respecto a fuentes no escritas:

- a) La jurisprudencia constituye fuente directa del Derecho.
- b) Los principios generales solo se aplican en ausencia de ley.
- c) La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable y si no es contraria al orden público.
- d) Los reglamentos tienen el mismo rango que la ley.

67. ¿Cuál es el primer punto del orden del día de una sesión extraordinaria urgente del Pleno?

- a) La lectura del orden del día.
- b) La presentación de credenciales.
- c) La apreciación de la urgencia de la sesión.
- d) La lectura del acta de la sesión anterior.

68. ¿Cómo se denominan las votaciones que se realizan mediante signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención?

- a) Secretas.
- b) Nominales.
- c) Ordinarias.
- d) Comunes.

69. ¿Quién debe custodiar el libro de Actas de la Corporación?

- a) El Alcalde.
- b) El miembro de la corporación designado por el Alcalde.
- c) El Secretario de la Corporación.
- d) Cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

70. ¿Cuándo son secretas las sesiones del Pleno?

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) Cuando se trate de la aprobación de los presupuestos municipales.
- d) Cuando se traten asuntos que puedan afectar a la intimidad de las personas.

71. De acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), la titulación de Técnico Superior es la exigida para ingresar en el Grupo de Clasificación Profesional del Funcionario de carrera:

- a) A1.
- b) A2.
- c) B.
- d) C1.

72. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde exclusivamente:

- a) Al Personal Directivo Profesional.
- b) A los Empleados Públicos.
- c) A los Órganos Superiores.
- d) A los Funcionarios Públicos.

73. Sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia establece:

- a) El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
- b) El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración competente.
- c) La resolución de reconocimiento de dependencia determinará exclusivamente las prestaciones económicas a que tuviere derecho el solicitante.
- d) Todas son correctas.

74. No son órganos específicos de representación de los Funcionarios:

- a) Las Juntas de Personal.
- b) Los Delegados de Personal.
- c) Los Delegados Sindicales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

75. El TREBEP establece como sistemas de selección de los funcionarios de carrera:

- a) Los mismos que los sistemas de selección del personal laboral.
- b) Oposición y concurso-oposición.
- c) Concurso ordinario y la libre designación.
- d) Oposición, concurso-oposición y excepcionalmente el concurso.

76. El presupuesto de las Entidades Locales, legalmente debe aprobarse definitivamente.

- a) Antes de concluir el ejercicio económico en el que haya de aplicarse.
- b) Antes de concluir el ejercicio económico anterior a aquel en que vaya a regir.
- c) Cuando lo estime oportuno la Corporación.
- d) En el mes de enero del ejercicio económico a que se refiera.

77. A los efectos anteriores, el Presidente de la Corporación remitirá al Pleno de la misma el proyecto de Presupuesto.

- a) Antes del 15 de octubre del año anterior en que va a regir.
- b) Al finalizar el ejercicio económico anterior.
- c) Cuando se lo demande el propio Pleno.
- d) El primer día hábil del mes de enero del ejercicio económico al que se refiera.

78. El Presupuesto entrará en vigor desde...

- a) Su aprobación definitiva por el Pleno.
- b) La recepción de copia del mismo por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva.
- c) La publicación en el diario de mayor circulación de la Provincia.
- d) El ejercicio correspondiente, una vez publicado en el boletín oficial de la Corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los planes de igualdad en las entidades locales?

- a) Son voluntarios en todos los casos.
- b) Son obligatorios solo para la Administración General del Estado.
- c) Son obligatorios cuando lo establezca la normativa estatal o autonómica aplicable y para el personal de las Administraciones públicas.
- d) Solo se aplican a empresas privadas de más de 250 trabajadores.

80. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:

- a) La asistencia jurídica especializada.
- b) Formación específica en técnicas de búsqueda de empleo.
- c) Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales.
- d) Todas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

81. Según el artículo 68 de la LPACAP, si la solicitud de iniciación de un trámite no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de esta Ley, se requerirá al interesado para que:

- a) En un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- b) En un plazo de cinco días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- c) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por renunciado de su derecho, previa resolución.
- d) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

82. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de ordenanzas y reglamentos.
- b) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través del sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.
- c) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través del sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
- d) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

83. El plazo de exposición al público de un Presupuesto, tras su aprobación inicial de...

- a) 30 días hábiles.
- b) 15 días hábiles.
- c) 15 días naturales.
- d) Un mes.

84. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál es el requisito necesario para que los vecinos puedan ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal?

- a) Que la iniciativa vaya suscrita por al menos el 20% de los vecinos del municipio, con independencia de su población.
- b) Que la propuesta cuente con un informe previo de legalidad favorable por parte del Secretario de la corporación antes de su recogida de firmas.
- c) Que la iniciativa sea suscrita por un número de vecinos que varíe entre el 10% y el 20% del total, dependiendo del número de habitantes del municipio, y que se trate de materias de competencia propia municipal y de carácter relevante.
- d) Los ciudadanos no tienen derecho de iniciativa normativa directa, debiendo canalizar siempre sus propuestas a través de los grupos políticos con representación en el Pleno.

85. Según el artículo 56 del TREBEP en relación con los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- b) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
- c) Poseer la titulación exigida.
- d) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA Nº	RESPUESTA CORRECTA	PREGUNTA DE RESERVA Nº	RESPUESTA CORRECTA
1	B	31	D	61	A
2	A	32	B	62	B
3	C	33	D	63	B
4	B	34	D	64	A
5	C	35	A	65	B
6	D	36	C	66	C
7	C	37	D	67	C
8	B	38	C	68	C
9	D	39	C	69	C
10	A	40	A	70	D
11	D	41	D	71	C
12	A	42	C	72	D
13	A	43	B	73	A
14	D	44	A	74	C
15	A	45	C	75	D
16	B	46	C	76	B
17	D	47	D	77	A
18	C	48	B	78	D
19	D	49	C	79	C
20	C	50	C	80	D
21	C	51	C	PREGUNTAS DE RESERVA	
22	B	52	B		
23	A	53	B		
24	B	54	A	81	D
25	B	55	C	82	A
26	C	56	B	83	B
27	B	57	B	84	C
28	A	58	C	85	D
29	C	59	B		
30	B	60	B		

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima de la convocatoria, las/os aspirantes disponen de **un plazo de 5 días hábiles**, a partir del día siguiente al de la publicación de esta plantilla en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio.

Las alegaciones se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén en el siguiente enlace:

<https://sede.dipujaen.es/convocatorias/alegaciones>

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/QIsNgitNW0CRzXxHNXdTA==					
FIRMADO POR	JUAN DE DIOS VALVERDE JIMENEZ - EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	FECHA Y HORA	08/05/2026 09:22:11		
FIRMADO POR	ELENA MEDINA QUESADA - LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	FECHA Y HORA	08/05/2026 07:54:09		
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	QIsNgitNW0CRzXxHNXdTA==	EV00ZPL2	PÁGINA	1/1
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				

